Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
3ª Vara Criminal da Comarca de Alvorada

Rua Contabilista Vitor Brum, s/n, Parada 48 - Bairro: Maringá - CEP: 94814595 - Fone: (51) 309-83389 - Balcão virtual: (51) 99894-0829 - Email: fralvorada3vcri@tjrs.jus.br

PROCEDIMENTO COMUM INFÂNCIA E JUVENTUDE Nº 5021031-20.2023.8.21.0003/RS

REQUERENTE: GUILHERME DA VEIGA BORGES
REQUERIDO: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
REQUERIDO: MUNICÍPIO DE ALVORADA / RS

SENTENÇA

Vistos, etc.

Adoto o relatório do Ministério Público [Eevento 43, PROMOÇÃO1, *verbis:*

Trata-se de ação ordinária com pedido de tutela provisória de urgência ajuizada por GUILHERME DA VEIGA BORGES, representado por sua genitora, THAIS SEIBERT DA VEIGA, em face do Estado do Rio Grande do Sul e do Município de Alvorada, postulando a condenação dos requeridos ao fornecimento do medicamento RISPERIDONA 1mg, para tratamento de AUTISMO INFANTIL (CID 10 F84.0), conforme laudo médico (evento 1, LAUDO 10). Juntou documentos. O pedido liminar restou deferido (evento 3). Citado, o Município de Alvorada contestou, alegando, preliminarmente, a ilegitimidade passiva do município, visto a competência do Município ser apenas na Gestão Básica da Saúde. No mérito, aduziu a necessidade de planejamento e inserção do usuário no Sistema Único de Saúde, a violação do Poder Discricionário da Administração Pública, a necessidade de previsão orçamentária. Requereu a improcedência da ação (evento 23). O Estado do Rio Grande do Sul contestou, alegando, preliminarmente, a necessidade de observação das teses fixadas pelos Tribunais Superiores, a necessidade de direcionamento à União. No mérito, alegou que o fármaco não é incorporado ao SUS para a idade do autor, a necessidade de atualização do receituário médico a cada seis meses (evento 27). A parte autora apresentou réplica (evento 30). Intimadas, as partes declinaram do interesse na dilação probatória.

A seguir, o MP opinou pela procedência da ação, confirmando-se o pedido formulado em sede de tutela de urgência, condenando-se definitivamente o Município de Alvorada e o Estado do Rio Grande do Sul a fornecer à parte autora o tratamento médico necessário ou custeá-lo.

Vieram os autos conclusos para julgamento.

É O RELATÓRIO.

PASSO A DECIDIR.

Em relação à competência para fornecimento do tratamento, assinalo que o Supremo Tribunal Federal pacificou o tema ao julgar o Tema 793, no sentido de que os dois, Estado e Município, respondem pelo direito à saúde da população, por força do art. 196 da Carta Constitucional, devendo o Judiciário verificar qual ente deverá suportar o ônus econômico da condenação.

Nesse sentido, trago à colação o seguinte precedente:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO INCLUÍDO NAS POLÍTICAS PÚBLICAS DO SUS. RECONSTRUÇÃO ARTICULAR COM PRÓTESE DE ATM CUSTOMIZADA BILATERAL. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. TEMA 793 DO E. STF. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE LEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA. ACESSO À SAÚDE. PROTEÇÃO SUFICIENTE. 1 O STF, ao julgar o Tema 793, reafirmou a competência solidária dos entes federativos quanto ao fornecimento de medicamentos, não havendo falar em ilegitimidade passiva do Município de Terra de Areia em face do dever solidário de prestação constitucionalmente estabelecido. Aquela Corte Superior, ao mesmo tempo em que otimizou o ressarcimento ao ente que suportou o ônus financeiro, reforçou a solidariedade dos entes federativos nas demandas de saúde. 2 O acesso à saúde é direito fundamental e as políticas públicas que o concretizam devem gerar proteção suficiente ao direito garantido, sendo passíveis de revisão judicial, sem que isso implique ofensa aos princípios da divisão de poderes, da reserva do possível ou da isonomia e impessoalidade. 3 Caso dos autos em que a parte autora comprovou, por meio idôneo, que necessita do procedimento cirúrgico de reconstrução articular com prótese de ATM customizada bilateral, o qual se encontra incorporado ao SUS e está registrado no consta do Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos do SUS. APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA.(Apelação Cível, Nº 50001705220228210163, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Denise Oliveira Cezar, Julgado em: 23-11-2023)

Em relação ao mérito propriamente dito, são estes os fatos que deram ensejo à propositura da demanda [evento 1, INIC1]:

I – DOS FATOS

Doença do paciente: Autismo;
CID da doença: CID 10 F 84.0;
Médico assistente: Dr. Douglas P. Silva – CRM/RS 55273;
Data do laudo: 22/08/2023;
Medicamento: Risperidona (1 mg);
Apresentação: Comprimidos;
Posologia: 1 mg = 02 vezes ao dia;
Frequência: por dia;
Duração do tratamento: contínuo, por tempo indeterminado.

Caráter de URGÊNCIA: Necessita urgente do medicamento para evitar agressividade e agitação motora.

Negativa administrativa de fornecimento: A prefeitura municipal de Alvorada diz que *"Informamos que o medicamento acima, não faz parte da Relação Municipal de Medicamentos Essenciais."* Já o Estado do Rio Grande do Sul informa que *"Este medicamento não faz parte dos elencos de medicamentos disponibilizados pelo Sistema único de Saúde – SUS."*

E o pedido liminar foi deferido, nos seguintes termos [evento 3, DESPADEC1]:

> *3.1 - DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA pleiteada para fins de determinar que o ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL e MUNICÍPIO DE ALVORADA / RS providenciem a disponibilização de tratamento RISPERIDONA (1 mg), 02 vezes ao dia, ao autor, **no prazo de 10 dias e mediante comprovação nos autos**, sob pena de bloqueio dos valores necessários à sua aquisição;*

Com efeito, o artigo 196 da Constituição Federal, embora se trate de norma de abrangência geral, dirigida à sociedade como um todo, deve ser interpretado na sua face mais específica, abrangendo a cada um dos indivíduos de cujo manto necessitem, sob pena de se tornar meramente programática, sem qualquer eficácia.

Assim, no confronto entre a garantia constitucional do indivíduo de ter sua saúde e, em última instância, sua vida, preservada e eventual déficit orçamentário, é óbvia a preponderância da primeira, não havendo o que sopesar. Recordo, aliás, que a obrigação do Estado em prestar saúde é também constitucional e que, para tanto, há de fazer a previsão das verbas.

Logo, não se discute que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado, devendo ser garantido, solidariamente, por todos os entes da Federação, Municípios, Estados e União, o que inclui, evidentemente, o fornecimento de medicamento(s) necessário(s) ao tratamento de enfermidades, com vistas à manutenção de sua saúde para garantia de uma vida digna.

Igualmente demonstrada nos autos a insuficiência econômica do(a) autor(a) para custear o pagamento dos medicamento(s) indicado(s), inclusive com assistência da Defensoria Pública do Estado.

Destarte, impositiva a procedência do pedido com a confirmação da antecipação de tutela recursal concedida para a manutenção do fornecimento do(s) medicamento(s) pleiteado(s).

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido formulado por GUILHERME DA VEIGA BORGES , representado por THAIS SEIBERT DA VEIGA em face do ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL e do MUNICÍPIO DE ALVORADA, ao efeito de confirmar os efeitos da liminar concedida [evento 3, DESPADEC1], de forma solidária, enquanto necessário ao tratamento extinguindo o processo, na forma do art. 487, inciso I, do CPC.

Demanda isenta de custas, conforme art. 141, §1º do ECA.

Sentença não sujeita à remessa necessária, nos termos do art. 496, § 3º, incisos II e III, do CPC.

Superada a Súmula 421, do STJ em razão do julgamento do RE n. 114.005, com repercussão geral (Tema 1.002[1]) pelo STF, condeno os entes requeridos ao pagamento de honorários no valor de R$400,00 para cada um, revertidos ao FADEP, com base no disposto no art. 85, §§2º e 8º, do CPC.

Oportunamente, arquive-se.

Documento assinado eletronicamente por **ALEXANDRE DEL GAUDIO FONSECA, Juiz de Direito**, em 4/10/2024, às 15:9:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **10069124883v2** e o código CRC **4e9b3f92**.

---

1. No qual o STF fixou a seguinte tese: "1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição". ↩